



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 11/15

בענין :
1. אילן אלפרסי
שביט אלפרסי

2. גיא ברש
מיכל ברש

3. אורן ברוצקי
אביגיל ירושלמי ברוצקי

4. יהודה ליבל
הילה ליבל

5. פנחס בר
קלרה בר

6. מנדי גולדשטיין
יעל גולדשטיין

ע"י ב"כ עו"ד ארז מלכא
מרח' הבנקים 3, חיפה

טל': 04-8661711, פקס: 04-8621071

הנתבעים

נ ג ד

1. אבי יונגר
אורית יונגר
פקס: 04-9906867

2. דוד שמילוביץ
יהודית שמילוביץ

מרח' דוכיפת 4, חיפה

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. בתיק זה עומדת לדיון השאלה כיצד יש לפרש את הוראות התקנון המוסכם שנרשם לבית. התובעים אווזים בדעה כי הוראות התקנון המוסכם אינן מאפשרות לנתבעים להגדיל את שטח מרפסותיהם ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית ולמצער הסכמת 3/4 מבעלי הדירות להם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף,

ומנגד סבורים הנתבעים כי התקנון מאפשר להם לבצע בנייה זו ללא צורך בהסכמת מי מבעלי הדירות בבית.

2. כל אחד מהצדדים סומך ידיו על הוראה אחרת בתקנון המוסכם.

רקע וטענות הצדדים-

3. הבית המשותף נמצא ברח' דוכיפת 4, חיפה ומזוהה כחלקה 292 בגוש 11193 (להלן: "הבית/הבית המשותף").

4. הבית נרשם ביום 18.6.09 לפי שטר מס' 31067/09. עם רישום הבית המשותף נרשם לו תקנון מוסכם (להלן: "התקנון"). התקנון המוסכם נחתם ע"י ה"ה פירר דרור ופרי (פירר) מאיר, מי שהיו הבעלים של הדירות בבית במועד רישומו כבית משותף, באמצעות עו"ד אהוד שמיר מיופה כוחם.

5. התובעים טוענים כי כל בעלי הדירות בבית מתנגדים להגדלת מרפסות הנתבעים. הבניה המבוקשת עתידה לשנות את הקירות החיצוניים של הבית ולגרום לפגיעה מהותית בתובעים מס' 1 אשר המרפסות שיורחבו יצלילו ויחשיכו את חדרי השינה בדירתם, ובתובעים מס' 2 אשר חדרי הרחצה שלהם יוחשכו. לטענתם, סעיף 3(ד) לתקנון קובע כי לא יבוצעו שינויים בקירות החיצוניים של הדירה אלא אם התקבלה הסכמה בכתב של כל בעלי הדירות בבית. בהיעדר הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ולמצער 3/4 מבעלי הדירות בבית להם צמודים 2/3 חלקים מהרכוש המשותף אין לאפשר ביצוע השינויים המבוקשים.

6. לתובעים טענות קשות כנגד התנהלות הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשר אינני מוצאת לנכון לחזור עליהם מהטעם שאינני הגוף האמון על תיפקודן.

7. ביום 28.1.15 הגישו התובעים הודעה אליה צרפו מכתב מאת עו"ד אהוד שמיר, עוה"ד שערך את התקנון, בו מציין הלה כדלהלן: "אין ספק שפריצת הקיר החיצוני לשם בניית מרפסת שתהפוך להיות הקיר החיצוני החדש במקום הקירות החיצוניים נשוא התקנון הבית המשותף- אינה יכולה להיעשות ללא הסכמה בכתב **"של כל בעלי הדירות בבניין"**...". לאור פרשנותו זו לתקנון המוסכם לטענתם אין לאפשר לנתבעים את הבניה בהיעדר הסכמות יתר בעלי הדירות בבית.

8. הנתבעים טענו כי ניתן אישור בנייה כדין להרחבת מרפסותיהם ומשכך חל על תוספת בנייה זו סעיף 3(ב) לתקנון הפוטר מצורך בקבלת הסכמות שאר בעלי הדירות בבית. עוד נטען כי מדובר על הרחבה של מרפסות קיימות אשר אין בה כדי לגרום לשינוי כלשהו בקיר החיצוני של הבית. אין מדובר ב"פריצת קיר חיצוני לשם בניית מרפסת" ומשכך הבניה מתוכננת עולה בקנה אחד גם עם פרשנותו של עו"ד שמיר לתקנון.

ההליכים בתיק-

9. ביום 13.4.15 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים וב"כ התובעים. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

(א) בבית המשותף 8 דירות.

(ב) בחדר המדרגות של הבית קיים גרם מדרגות המוביל מטה אל דירות הצדדים להליך. דירות תובעים מס' 1-3 הן דו קומתיות ומצויות במפלס התחתון של הבית. מעליהן מצויות דירות הנתבעים ומעל דירות תובעים 4-6.

(ג) בכל אחת מדירות הנתבעים קיימת מרפסת פתוחה אשר פונה לכיוון עורף החלקה, לוואדי. כיום, המרפסות אינן בצורת מלבן אלא אורכן משתנה. קיים פער של כ-80 ס"מ בין הנקודה הארוכה ביותר של המרפסת לבין הנקודה קצרה ביותר שלה. הנתבעים מבקשים לצאת עם המרפסת החוצה באופן שהיא תהיה באורך אחיד לכל רוחבה, בצורת מלבן.

(ד) בהחלטת ועדת הערר המחוזית מיום 13.1.13 אושר לנתבעים להאריך את המרפסות לכיוון הוואדי אך לא להרחיבן, באופן שלא יהיה בתוספת הבניה כדי לגעת או להתחבר לקיר החיצוני של הבית, אלא רק לצאת יותר קדימה.

(ה) תוספת הבניה למרפסות תיצור קירוי באורך של כ-80 ס"מ לרוחב כ-5 מ' בכל אחת מהמרפסות הקיימות. הקירוי יימצא כ-80 ס"מ מעל גובה החלונות הקיימים בדירת תובעים מס' 1 ו-2.

10. ביום 15.4.15 התקיים דיון הוכחות בו הסכימו הצדדים כי חלף הבאת ראיות יסכמו הצדדים טענותיהם בע"פ. בסיכומי טענותיהם חזרו הצדדים על עיקרי טענותיהם לעיל, וכעת נותר לי להכריע במחלוקת.

דיון והכרעה-

11. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה ולאפשר לנתבעים להרחיב את מרפסותיהם בהתאם לבקשה להיתר בנייה, ובכפוף לשינויים בהם חויבו בהחלטת ועדת הערר המחוזית מיום 13.1.13. להלן יפורטו נימוקי החלטתי.

12. בשל העובדה שהמחלוקת שהתגלעה בין הצדדים עיקרה שאלת פרשנותו של התקנון המוסכם, אפתח בהבאת הסעיפים הרלוונטיים מהתקנון ככתבם וכלשונם:

3". אחוזי בניה

אחוזי הבניה הקיימים ו/או שיווצרו בעתיד על החלקה עליה בנוי הבית יתחלקו בין בעלי הדירות לפי חלקיהם ברכוש המשותף.

א. כל בעל דירה רשאי להעביר את חלקו באחוזי הבניה לבעל דירה אחרת ללא צורך בהסכמת שאר בעלי הדירות.

ב. כל בעל דירה רשאי לבנות תוספת לדירתו ולנצל לצורך כך את חלקו באחוזי הבניה ללא צורך בהסכמת שאר בעלי הדירות בתנאי שקיבל היתר בניה מהרשות המוסמכת ויבנה עפ"י תנאי ההיתר.

ג. לאחר השלמת הבניה רשאי בעל הדירה שניצל את זכויות הבניה להגיש למפקח על רישום מקרקעין בקשה לתיקון צו רישום של הבית המשותף על מנת שישקף את המצב החדש של יחידתו אחרי הבניה וזאת ללא צורך בחתימתם של יתר בעלי הדירות על הבקשה.

ד. כן נקבע בזה שבעל יחידה בבית המשותף לא יבצע שינויים כלשהם בקירות החיצוניים של הדירה, אלא אם קיבל הסכמה בכתב של כל בעלי הדירות בבניין ובהתאם לאישורי הרשויות המוסמכות. (הדגשות שלי י.ל.)

13. עניין לנו בשני סעיפים בתקנון אשר יש לפרשם. בעוד שסעיף אחד הוא ס"ק (ב) פוטר מקבלת הסכמה כלשהי, מחייב משנהו ס"ק (ד) בקבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. ברור, אפוא, כי על אותה בנייה יכול לחול רק אחד מהשניים.

14. טרם שאתכבד לפרש את התקנון אציין כי הבנייה נושא ההליך היא הרחבת מרפסת בדירות הנתבעים ובפסיקה נקבע כי בניית מרפסת תחשב "הרחבת דירה". ראו בעניין את ע"א (י-ם) 1415/00 **אברהם נ' אזרד** (4.7.2001) וכן את העקרונות שנקבעו ברע"א 1462/10 **עטיה נ' שגיא** (2.8.12) בנוגע לאיזה בנייה יכולה להיחשב "הרחבת דירה".

15. התקנון המוסכם אינו אלא חוזה שנחתם בין בעלי הזכויות בבית. אמנם מכוח הוראת סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין מרגע שנרשם כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן, אך אין הדבר מאיין את עובדת היותו חוזה עליו ניתן להחיל את הוראות חוק החוזים.

16. סעיף 25 א' לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") קובע בהתייחס לפרשנות חוזה מספר כללי פרשנות כדלהלן:

"(א) חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.

(ב) חוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל.

(ב1) חוזה הניתן לפירושים שונים והיתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו.

(ג) ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים."

17. הכלל הבסיסי בפרשנות חוזים הינו כי הטקסט של החוזה יפורש על פי התכלית המונחת ביסוד החוזה, וכי מתוך מגוון המשמעויות הלשוניות של החוזה יש לבחור באותה משמעות משפטית המגשימה את התכלית של החוזה. לשון החוזה היא האמצעי אשר באמצעותו מוגשמת המטרה אותה רצו הצדדים להשיג. ראו בעניין את ספרו של אהרון ברק, **פרשנות במשפט**, כרך רביעי, בעמ' 287 ואילך וכן בעמ' 383 ואילך.

18. לכל חוזה או תקנון תכלית סובייקטיבית ואובייקטיבית גם יחד. היות וההנחה היא שהצדדים לכל חוזה וחוזו פועלים כאנשים סבירים והוגנים במסגרתה של קהילייה משפטית ותרבותית, נקודת המוצא היא שהתכלית האובייקטיבית של החוזה היא גם התכלית הסובייקטיבית שלו. משכך, במקום בו לא ניתן להתחקות אחר אומד דעת הצדדים הסובייקטיבית תחול התכלית האובייקטיבית. ראו בעניין את רע"א 3128/94 **אגודה שיתופית בית כנסת רמת-חן נ' סהר חברה לביטוח בע"מ**, פ"ד (נ) 281, 296 שם נקבע:

"במקרה הרגיל של פירוש חוזה משימתו של הפרשן היא להתחקות אחר אומד דעת הסובייקטיבי המשותף של שני הצדדים לחוזה, שכן דעתם הסובייקטיבית המשותפת של הצדדים היא העומדת ביסוד החוזה. כאשר אומד דעת משותף אינו קיים, ואומד דעתו של צד אחד שונה מזה של הצד האחר (והכול בשעת כריתת החוזה), נבחן החוזה על-פי אמות מידה אובייקטיביות."

19. הכלל הראשון בסעיף 25 א' לחוק החוזים קובע כי חוזה יפורש לפי אומד דעת הצדדים המשתמעת מתוך החוזה ומנסיבות חיצוניות. זהו הניסיון לאתר את הרצון הסובייקטיבי המשותף של הצדדים בעת שכרתו את החוזה ביניהם. נקודת המוצא בבואנו לפרש הסכם היא לשון ההסכם התוחמת את גבולות הפרשנות ולא ניתן לתת וליחס להסכם פרשנות שאינה עולה בקנה אחד עם לשונו.

אומד דעת הצדדים הסובייקטיבית המשתמעת מתוך החוזה-

20. התובעים טוענים כי הרחבת המרפסת תגרום לשינוי בקירות החיצוניים, ומשכך חל עליה חל סעיף קטן (ד) לתקנון הקובע כי לא יבוצעו שינויים ברכוש המשותף ללא הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. הנתבעים מנגד טוענים כי הרחבת מרפסת נכללת בבניית תוספת לדירה עליה חל סעיף קטן (ב) לתקנון הקובע כי כל בעל דירה רשאי לבנות תוספת לדירתו ללא צורך בהסכמת שאר בעלי הדירות בבית, בהינתן שקיבל היתר בנייה כדין.

21. כמפורט לעיל, הרחבת מרפסת אכן מהווה תוספת לדירה, משכך חל עליה ס"ק (ב) לתקנון, יחד עם זאת ברי גם שכל תוספת בנייה לדירה כרוכה בשינויים כלשהם בקירות החיצוניים, ועל שינויים חיצוניים בקירות החיצוניים חל ס"ק (ד) לתקנון. כל תוספת בנייה לדירה משנה את הקירות החיצוניים של הבית. נמצא, אם כן, שאומד דעת הצדדים אינה משתמעת בבירור מתוך החוזה, שהרי כל בר בי רב מבין כי שני סעיפים אלו אינם יכולים לחול בעת ובעונה אחת על

אותה מערכת עובדתית. לטעמי פרשנות מילולית פשוטה של לשון הטקסט מביאה אותנו למבוי סתום ואינה יכולה ללמד על אומד דעת הצדדים.

22. עפ"י סעיף 25 א' לחוק החוזים והפסיקה הרלוונטית, במקביל ובשילוב עם בחינת לשון הטקסט, יש להתייחס לנסיבות החיצוניות של ההסכם.

אומד דעת הצדדים הסובייקטיבית המשתמעת מנסיבות חיצוניות-

23. על מנת להתחקות אחר אומד דעת הצדדים פנו התובעים אל עו"ד אהוד שמיר, עוה"ד שערך את התקנון המוסכם, והמציאו מכתב ממנו בו ניתנת פרשנותו של עו"ד שמיר לתקנון. (הוגש במצורף להודעת התובעים מיום 28.1.15). לא מצאתי ליתן משקל כלשהו למכתב זה מהטעמים שלהלן:

24. ראשית, במכתב זה לא קיימת התייחסות של עורך המכתב לאומד דעת הצדדים של הבעלים, בשמם חתם על התקנון, או לכוונות שביקשו הם לבטא בסעיפיו השונים של התקנון במועד עריכתו. חלף זאת נתן עורך המכתב את חוות דעתו האישית בהתייחס לנתונים אשר הוצגו בפניו, קרי, בפני עו"ד שמיר הוצגה מערכת עובדתית מסוימת לגביה התבקש לחוות דעה: האם יחול על אותה מערכת עובדתית סעיף קטן (ב) או סעיף קטן (ד) לתקנון. מכתב זה, על אף שהוא מתיימר להיות חוות דעת, לא נערך בדרך שצריכה חוות דעת להיערך לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, ומשכך אין ליתן לה משקל של ממש. צורת עריכת חוות דעת איננה עניין טכני בלבד, אלא היא מהותית וקיימת לה חשיבות רבה. וראו הדברים שנקבעו בעניין בע"א (באר-שבע) 3086/98 **בנק הפועלים נ' מנהל מקרקעי ישראל**:

"... יודגש, אין המדובר בפן טכני בלבד אלא מדובר בפן מהותי גידא מאחר ודין חוות דעתו של מומחה ו/או עובד ציבור, כאמור, כדין עדות שבשבוע וככזו, על המומחה להצהיר זאת בחוות דעתו ואם לא עשה כן, לא ניתן להגיש המסמך כראיה לבית המשפט, כפי שלא ניתן יהיה לדוגמא להגיש עדות של עד בתצהיר מבלי שיוזהר בנוסח האזהרה כנדרש, כיוון שאחרת אין כל משמעות לתצהיר".

25. בספרו "על הראיות" חלק 2 בעמוד 812 מסביר השופט קדמי לעניין האזהרה העצמית כי:

"בהתאם להוראות סעיף 24 לפקודה נקבעו בתוספת הראשונה "טפסים" לכל אחת מהתעודות הנדונות כאן; וחובה לערוך את התעודות בנוסח זה או דומה "ככל האפשר" לנוסח הטפסים האמורים. עמידה בנוסח הבסיסי האמור הינה תנאי לקבילותה של התעודה; ויש ליתן הדעת בהקשר זה להוראות סעיף 25(ג) לפקודה זאת כמובן, כל עוד מוגשת התעודה כראיה מכוח הוראות הסעיפים 20 ו- 23 לפקודה"

26. שנית, למקרא מכתבו של עו"ד שמיר ברור כי הוא ניתן במענה לשאלה שהפנו לו התובעים אשר התבססה על מסד נתונים אשר הוצג בפניו. התובעים לא טרחו להגיש את המכתב אותו הפנו לעו"ד שמיר בעניין, ועל כן לא ניתן ללמוד מהו אותו מסד נתונים עליו התבסס עו"ד שמיר עת נתן את התייחסותו האמורה. גם מטעם זה ברי כי לא ניתן לתת משקל לאמור במכתב זה.

27. לצורך בחינת אומד דעת הצדדים הסובייקטיבית רשאים היו הצדדים לזמן לעדות בעל פה את בעלי הדירות אשר חתומים על התקנון או את עו"ד שמיר אשר חתם בשמם על התקנון על מנת להבהיר מה הייתה כוונתם בסעיף, וראו בעניין את ע"א 285/63 **אופרמן נ' סחייק** פ"ד יח (2) 134, 139 וכן ע"א 252/75 **בורנשטיין נ' מר-אור**, פ"ד לא (1) 132, 137. אף לא אחד מהצדדים מצא לנכון לעשות כן.

28. נמצא, אם כן כי לא הוכח לי אומד דעת הצדדים הסובייקטיבי מהנסיבות החיצוניות.

אומד דעת הצדדים האובייקטיבית-

29. בצד התכלית הסובייקטיבית (אומד דעת הצדדים) של החוזה עומדת התכלית האובייקטיבית של החוזה. התכלית האובייקטיבית הם האינטרסים, המטרות והערכים אשר חוזה מהסוג או מהטיפוס של החוזה שנכרת נועד להגשים. לאחר שהפנייה לתכלית הסובייקטיבית לא הצליחה לפתור את הדיסוננס שנוצר בין שתי ההוראות הסותרות בתקנון המוסכם אפנה אל התכלית האובייקטיבית. בעוד שהתכלית הסובייקטיבית משקפת את רצונם של הצדדים ואפילו רצון זה אינו סביר ואין בו היגיון, הרי שהתכלית האובייקטיבית מחפשת אחר הגיונם של דברים, ראו דברי של כב' הנשיא בדימוס אהרון ברק בספרו **פרשנות במשפט**, כרך רביעי, פרשנות החוזה בעמ' 544.

עדיפות לפירוש המקיים-

30. כחלק מהחתימה להשגת התכלית האובייקטיבית נקבע בסעיף 25 א'(ב) לחוק החוזים כי בחוזה הניתן לפירושים שונים, יש להעדיף פירוש המקיים את החוזה על פני פירוש שלפיו הוא בטל.

31. לפי אותו רציונל כאשר ישנן שתי הוראות סותרות בחוזה, לענייננו בתקנון, יש להעדיף את הפירוש המקיים את שתי הוראות החוזה על פני זה שאינו משאיר אפשרות לקיומה של ההוראה או של החוזה.

32. בהקשר זה נקבעו בע"א 702/80 **גלפשטיין נ' אברהם**, פ"ד לו (4) 113, 119 הדברים הבאים:

"יש לבכר את הפירוש המתקבל על הדעת על הפירוש, שאינו משאיר שום אפשרות לביצוע החוזה לא רק ככתבו וכלשונו אלא גם לפי רוחו... אין

לקבל פירוש של החוזה, אשר מביא ליצירת מעגל שוטה, המוציא כל אפשרות לקיים את החוזה או לנקוט צעדים משפטיים במקרה של הפרה על-ידי אי-קיומו.

וברוח דומה הוסיף כב' השופט ד' לויין בע"א 524/83 קן-תור נ' אלון, פ"ד מ(2) 556, 533:

"כללי הפרשות הבסיסיים קובעים, כי כאשר נדרשת פרשנות למסמך בכתב וניתן להציע פרשנויות שונות, תנתן למסמך (בעניינינו תניות שבחוזה) אותה משמעות אפשרית, המתיישבת עם העיסקה ותנאיה בכללה ומקיימת אותה, ותועדף על כל פרשנות, המרוקנת סעיף שבחוזה מתוכנו."

33. נקודת המוצא בעניין זה היא שקיימת חזקה שתכלית החוזה היא שהוראותיו לא יסתרו אלו את אלו. משכך, מבין כמה מובנים שלשון החוזה יכולה לשאת, יש לבכר את אותו מובן המונע סתירה בחוזה ושומר על ההרמוניה הפנימית שלו. ראו בענין את דברי של כב' הנשיא בדימוס א' ברק בספרו **פרשנות במשפט**, כרך רביעי, פרשנות החוזה בעמ' 589, וראו גם ע"א 226/80 **כאהן נ' מדינת ישראל**, פ"ד לה (3) 471, 463.

34. לאחר שעיינתי לעומק בהוראות התקנון נחה דעתי כי התכלית אותה רצו הצדדים לתקנון להגשים היא הסרת כל החסמים האפשריים בדרך להרחבת הדירות בבית. לצורך כך הוקנו מראש לבעלי הדירות בבית אחוזי הבנייה, ניתנה לכל בעל דירה אפשרות להעביר את חלקו באחוזי הבנייה לבעל דירה אחרת ללא צורך בהסכמות, נקבע כי אין צורך בהסכמה לצורך בניית תוספת בנייה לדירה, וגם נקבע כי אין צורך בקבלת הסכמה לצורך ביצוע תיקון צו רישום בית משותף בעטייה של הבנייה. הפרשנות התכליתית הרואה את תכלית התקנון עומדת לפניי לשונו של התקנון אינה מאפשרת קבלת עמדת התובעים ולפיה הרחבת המרפסת מחייבת קבלת הסכמת כל בעלי הדירות בבית.

35. אם תתקבל פרשנות התובעים ולפיה בכל מקרה בו בעל דירה מבצע שינויים בקירות החיוניים תדרש לו הסכמת כל בעלי הדירות בבית, יצא כי הוראה זו מרוקנת מכל תוכן את הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) שבסעיף 3 לתקנון שהרי כל בניית תוספת לדירה, לא כל שכן כזו שמנצלת אחוזי בניה, כרוכה בביצוע שינויים בקירות החיוניים. וימצא כי בעוד שמתקין התקנון ביקש לאפשר ביצוע תוספות בנייה ללא צורך בהסכמות בעלי הדירות בבית, כל תוספת בנייה בהיותה משנה קירות חיוניים תהיה כרוכה בהסכמה של בעלי הדירות בבית.

36. היות והדעת אינה סובלת תוצאה זו מוצאת אני ליתן פרשנות שונה לתקנון. מוצאת אני ליישב את הסתירה בין סעיפים קטנים (ב) ו-(ד) שבסעיף 3 לתקנון באופן שהתקנון יפורש באופן הבא:

כל בעל דירה בבית המשותף יהא רשאי לבנות כל תוספת בנייה לדירתו, לרבות כזו הכרוכה בניצול אחוזי בנייה, ללא צורך בהסכמת שאר בעלי הדירות בבית ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בסעיף 3(ב) לתקנון.

בעל דירה בבית שיבקש לבצע כל שינויי בקירות חיצוניים, שאינו תוצאה של בניית תוספת בנייה לדירתו, יוכל לבצע שינוי זה רק אם קיבל הסכמה בכתב של כל בעלי הדירות בבית כמפורט בסעיף 3(ד) לתקנון.

37. למען הסר ספק אציין כי בעל דירה בבית המשותף אשר יבקש לפתוח פתחים, להתקין מתקנים או לבצע שינויים בקירות חיצוניים, לא יוכל לעשות זאת ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית. אולם, בעל דירה אשר יבנה תוספת בנייה לדירתו, הכרוכה בביצוע שינויים בקירות החיצוניים, יוכל לעשות זאת ללא צורך בהסכמות של בעלי הדירות בבית.

38. טרם סיום אציין כי לאחר שקיימתי ביקור במקום נחה דעתי כי הרחבתן הקלה של המרפסות לא תגרום לפגיעה כלשהי במי מבעלי הדירות בבית. מדובר על בניית "מצחיה" שאורכה כ-80 ס"מ בלבד, וההצללה שהתרשמתי שהיא תגרום לדירות תחתיה, אם תגרום, תהיה קלה ביותר.

39. לאור האמור התביעה נדחת. אני מחייבת את התובעים, ביחד ולחוד, לשלם לנתבעים הוצאות ההליך בסך של 3,000 ₪ סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (11/15) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ב' בניסן התשע"ה (21.4.15).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין